

1004877-27.2019.8.26.0704

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: Monica Lima Pereira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional XV - Butantã

Vara: 2ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 29/04/2022

... materiais e morais em decorrência de roubo realizado dentro do apartamento da requerente.

As provas produzidas nos autos não deixaram dúvidas a respeito do ocorrido. No caso, as imagens depositadas em cartório (fls. 89), os relatórios de fls. 181/369, bem como os depoimentos tomados em audiência, comprovam que a autora fora vítima de roubo dentro de sua própria unidade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional XV - Butantã

2ª Vara Cível

Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 148/150, Compl. do Endereço da Vara <<

Informação indisponível >> - Butantã

CEP: 05582-000 - São Paulo - SP

Telefone: (11) 3721-6399 - E-mail: butantacivel@tjsp.jus.br

1004877-27.2019.8.26.0704 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1004877-27.2019.8.26.0704

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

Maria de Jesus Scarpelli Riganti

Requerido:

Sant Anna Servicos Gerais Limpeza e

Juíza de Direito: Dra. Monica Lima Pereira

Vistos.

MARIA DE JESUS SCARPELLI RIGANTI ajuizou ação de indenização em face de SANT'ANNA SERVIÇOS GERAIS, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, ambas qualificadas nos autos. Relata, em síntese, que é proprietária da unidade 37, bloco C, do Condomínio Edifício Praça dos Amores, localizado à Rua Francisco Marson, nº 234. Sustenta que no dia 13 de abril de 2019, às 13h40, a autora dirigiu-se ao salão de cabeleireiro, retornando ao condomínio por volta das 16h30. Ao chegar em sua unidade, notou que a porta de sua residência estava arrombada e foi surpreendida por dois indivíduos dentro de seu apartamento, que amarraram e amordaçaram a autora. Durante a ação dos indivíduos foram subtraídos itens da residência da autora como relógios, pulseiras, anéis, brincos, colares e pingentes, totalizando a quantia de R\$ 19.524,60 (dezenove mil, quinhentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos), bem como a quantia de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em espécie, além de um aparelho celular, marca Samsung, modelo Galaxy, adquirido pelo valor de R\$ 799,00 (setecentos e noventa e nove reais). Sustenta a responsabilidade da ré, responsável pelo controle de acesso no condomínio. Sustenta a ocorrência de danos morais. Requer a total procedência da ação para que seja a requerida condenada ao pagamento de R\$ 21.823,60 (vinte e um mil, oitocentos e vinte e três reais e sessenta

centavos), bem como ao pagamento de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de danos morais, além da condenação da ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Com a inicial, juntou documentos.

A ré foi devidamente citada e apresentou contestação. Sustenta a não comprovação dos danos materiais, por não ter apresentado a autora documentação suficiente dos itens subtraídos. Aduz, ainda, a inocorrência de danos morais. Sustenta que a requerida presta serviços ao condomínio, de modo que não há relação entre a ré e a autora, de modo que não pode ser responsabilizada. Alega, ainda, a existência de excludente de responsabilidade prevista em Regimento Interno do condomínio.

Sustenta que o porteiro apenas cumpria ordem dos próprios condôminos, os quais determinavam a livre passagem de pessoas conhecidas, e que era comum a prática de permitir a entrada de pessoas desconhecidas. Sustenta, ainda, que a responsabilidade da empresa contratada para prestar serviços de limpeza e portaria não implica dever de vigilância. Alega a ocorrência de excludente de responsabilidade, ante a ocorrência de fato exclusivo de terceiro. Requer, assim, a total improcedência da demanda, com a condenação da autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Também juntou documentos.

A autora apresentou réplica.

O feito foi saneado, deferindo-se a produção das provas requeridas pelas partes.

Durante a instrução da causa, foram ouvidas quatro testemunhas. Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais, reiterando suas manifestações anteriores.

É o relatório.

DECIDO.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em decorrência de roubo realizado dentro do apartamento da requerente.

As provas produzidas nos autos não deixaram dúvidas a respeito do ocorrido. No caso, as imagens depositadas em cartório (fls. 89), os relatórios de fls. 181/369, bem como os depoimentos tomados em audiência, comprovam que a autora fora vítima de roubo dentro de sua própria unidade condominial.

Conforme estabelecido a fls. 392/393, era ônus da ré demonstrar a dinâmica dos fatos e a ausência de sua responsabilidade pelo crime da qual a autora foi vítima. E, neste ponto, a requerida não se desincumbiu de seu ônus. Isso porque as provas apresentadas aos autos demonstram a completa desídia e despreparo do preposto responsável no dia dos fatos, pelo controle de acesso das pessoas ao condomínio.

Verifica-se, pelo vídeo juntado aos autos e degradado pela autoridade policial (fls. 185/199) que os criminosos adentraram no condomínio sem qualquer dificuldade. Segundo depoimento tomado do próprio porteiro (fls. 206), no dia, este teria se confundido, acreditando que os adolescentes seriam moradores do condomínio. Inadmissível que o responsável pelo controle de acesso realize tamanho equívoco. E não se alegue que o depoimento colhido não serve de prova para o presente caso, especialmente porque a requerida não apresentou qualquer prova capaz de afastar esta versão.

Neste ponto, imperioso afastar a suposição trazida pela ré de que houve autorização para os criminosos entrarem, primeiro porque tal autorização não poderia ter partido da autora, que, conforme as filmagens (fls. 194) e depoimentos prestados, ingressou no condomínio após os criminosos já estarem dentro do recinto. No mais, se houve autorização de qualquer outra pessoa, a requerida sequer indicou quem seria, de modo que inexistente prova capaz de afastar a tese de que, de fato, houve equívoco do preposto da ré, ao liberar o acesso a terceiros desconhecidos.

Assim, há suficiente demonstração da conduta do preposto da ré, que foi determinante para o êxito dos criminosos.

Evidente, portanto, o dever de indenizar da requerida, seja em razão da falha na prestação de serviço, nos termos da legislação consumerista, seja pela norma esculpida no Código Civil, nos termos do artigo 932, ante a responsabilidade da empregadora pelos atos de seus prepostos.

Neste sentido: "Roubo em unidade condominial. Pedido de indenização material e moral deduzido contra o condomínio e a empresa contratada para controle da portaria. Improcedência do pedido em face do condomínio, por haver cláusula na

convenção condominial que o exime de tal responsabilidade. Além disso, a jurisprudência do STJ é no sentido de responsabilizá-lo apenas se houve provisão dessa assunção na convenção. Sentença mantida neste ponto. Ilegitimidade passiva alegada pela empresa controladora portaria. Inadmissibilidade. Narrativa dos fatos que aponta sua culpa pelo ocorrido. Legitimidade bem caracterizada. Culpa do porteiro preposto da terceirizada bem comprovada no inquérito policial. Funcionário que assumiu perante a autoridade policial culpa, na modalidade negligência, pelo ocorrido. Indenização material: dever de indenizar pelos bens efetivamente subtraídos e cuja existência e propriedade foram satisfatoriamente comprovadas. Pretensão à indenização por outros bens sem suficiente demonstração da perda afastada. Danos morais caracterizados "in re ipsa". Valor majorado de R\$ 10.000,00 para R\$ 20.000,00 em razão das circunstâncias do evento e da finalidade do instituto, punitiva ao causador do dano e reparatória às vítimas. Verba sucumbencial. Atribuição do ônus aos autores da ação em benefício do condomínio. Situação, contudo, causada pela litisconsorte e contratada do condomínio. Sucumbência atribuída a esta e não aos autores. Redistribuição do rateio em relação à reciprocidade havia entre os autores e a empresa terceirizada. Revisão da verba sucumbencial pugnada pelos autores atendida. Apelo da corré terceirizada improvido; provido em parte o apelo dos autores" (TJSP - Apelação nº 1007851-46.2018.8.26.0001 - 34ª Câmara de Direito Privado - Relator Desembargador Soares Levada - j. 14 de setembro de 2020).

E, ainda: "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de parcial procedência. Apelo de ambas as partes. Furto de unidade condominial. Cerceamento de defesa não reconhecido. Provas nos autos suficientes para o seguro julgamento da lide. Falha na prestação dos serviços de portaria e controle de acesso não afastada pela ré. Funcionário que liberou a entrada de veículo desconhecido no Condomínio em que residem os autores após receber sinais de faróis, sem observar as normas de segurança e de acesso e sem se atentar à movimentação inusitada na garagem, facilitando, assim, tanto a entrada quanto toda a ação dos meliantes, que furtaram duas unidades condominiais na ocasião. Ré que demitiu o funcionário por justa causa diante da falta grave, salientando no documento de dispensa a inobservância dos procedimentos de reconhecimento e identificação. Documento que contraria a tese de defesa de que a ré não teria responsabilidade pela identificação de veículos e moradores e de que a funcionária agira após ligação de suposto morador afirmando a chegada no Condomínio. Negligência constatada. Depoimentos prestados à autoridade policial que confirmam que o controlador de acesso, ao iniciar seu turno de trabalho, passou a telefonar às unidades condominiais, desligando em seguida sem nada comunicar aos moradores. Responsabilidade da ré constatada. Exegese do art.932, III, do Código Civil. Autores que se depararam com a residência arrombada e os pertences revolvidos. Medo e angústia incontestáveis. Dano moral "in re ipsa" configurado. Valor fixado em sentença que comporta majoração para R\$ 20.000,00, mais adequado às circunstâncias do caso e consoante os parâmetros adotados por este TJSP. Danos materiais que devem ser aferido sem liquidação a partir dos itens elencados no boletim de ocorrência e respectivas notas fiscais, seguindo a jurisprudência da Corte. Moeda estrangeira a ser convertida pelo câmbio na data da liquidação. Precedente do STJ. Sucumbência recíproca evidenciada, ante o decaimento parcial, e não mínimo, dos autores. Sentença parcialmente reformada. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS" (TJSP - Apelação nº 1001217-28.2018.8.26.0100 - 27ª Câmara de Direito Privado - Relator Desembargador Alfredo Attié - j. 9 de fevereiro de 2021).

Quanto aos danos materiais, conforme determinado pela decisão a fls. 392/393, era ônus da requerente a sua comprovação. No entanto, a autora se desincumbiu apenas parcialmente de seu ônus, apresentando os documentos a fls. 79, que totalizam o valor de R\$5.113,95 (cinco mil cento e treze reais e noventa e cinco centavos), bem como o valor da fechadura que fora substituída (fls. 59), no valor de R\$ 219,90 (duzentos e dezenove reais e noventa centavos).

Quanto aos demais bens não há prova suficiente para a condenação. Destaque-se que não se espera que a autora guarde por toda vida notas fiscais de bens adquiridos, no entanto, poderia fazer prova mínima da existência das supostas joias roubadas,

como fotos familiares ou em eventos ou qualquer outra espécie de prova capaz de demonstrar, ao menos, que efetivamente possuía os referidos bens, o que não ocorreu.

Quanto aos valores em dinheiro, também não se desincumbiu a autora de seu ônus. Destaca-se que, conforme narrado a fls. 03, a autora teria realizado o saque dos valores na semana anterior ao fato descrito na inicial. Dessa forma, poderia ter apresentado o extrato bancário, a fim de que trouxesse maior verossimilhança às suas alegações, o que também deixou de ser feito.

Por fim, quanto ao dispositivo celular, por certo que houve a apresentação da nota fiscal a fls. 58, esclarecendo a requerente que foi presenteada com o referido bem (fls. 157), de modo que a prova apresentada é suficiente para demonstração do dano material.

Neste ponto, em que pese a requerida sustentar que a autora indicou dois dispositivos celulares diversos (fls. 103/104), é certo que, nestes autos, requereu a indenização de menor valor. Deste modo, é plausível que o celular da autora tenha sido subtraído, bem este que, comumente é objeto de cobiça por parte de criminosos, de forma que, ante a verossimilhança da alegação, bem como diante do documento e da justificativa apresentados, de rigor a indenização pelo valor do bem.

Por fim, os danos morais sofridos pela autora, no caso destes autos, são notórios. A autora fora amarrada dentro de sua própria residência, local inviolável, no qual se espera grau máximo de conforto, tranquilidade e privacidade, especialmente em um condomínio edilício. A violação a tais direitos, evidentemente, é suficiente para ocasionar abalo moral a qualquer indivíduo.

Além disso, conforme depoimentos, a autora sofreu grave abalo psicológico decorrente dos fatos descritos na inicial decorrente, conforme demonstrado, da desídia do preposto da requerida, a qual foi determinante para o sucesso da empreitada criminosa, de modo que inegável o dever de indenizar.

Em razão da grave falha nos procedimentos adotados pela requerida e seu preposto, sofreu a autora muito mais do que mero aborrecimento, mas efetivo prejuízo moral, que deve ser indenizado.

Quanto ao valor dos danos morais, orienta Maria Helena Diniz: "(...) na reparação do dano moral não há ressarcimento, já que é praticamente impossível restaurar o bem lesado, que, via de regra, tem caráter imaterial. O dano moral resulta, na maior parte das vezes, da violação a um direito da personalidade: vida, integridade física, honra, liberdade etc. Por conseguinte, não basta estipular que a reparação mede-se pela extensão do dano. Os dois critérios que devem ser utilizados para a fixação do dano moral são a compensação ao lesado e o desestímulo ao lesante, inibindo comportamentos lesivos. Inserem-se neste contexto fatores subjetivos e objetivos, relacionados às pessoas envolvidas, com a análise do grau da culpa do lesante, de eventual participação do lesado no evento danoso, da situação econômica das partes e da proporcionalidade ao proveito obtido com o ilícito. Em suma, a reparação do dano moral deve ter em vista possibilitar ao lesado uma satisfação compensatória e, de outro lado, exercer função de desestímulo a novas práticas lesivas, de modo a 'inibir comportamentos anti-sociais do lesante, ou de qualquer outro membro da sociedade', traduzindo-se em 'montante que represente advertência ao lesante e à sociedade de que não se aceita o comportamento assumido, ou o evento lesivo. (Curso de Direito Civil Brasileiro - Ed. Saraiva 18ª ed.2004 - p. 105).

No caso, considerando as condições pessoais das partes, as peculiaridades do caso, o constrangimento sofrido pela autora, bem como considerando critérios de proporcionalidade e razoabilidade, parece adequado ao caso a fixação do valor da indenização por danos morais em R\$20.000,00 (vinte mil reais).

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para condenar a requerida ao pagamento, a título de danos materiais, do valor de R\$5.113,95 (cinco mil cento e treze reais e noventa e cinco centavos), do valor de R\$ 219,90 (duzentos e dezenove reais e noventa centavos), ambos atualizados desde os desembolsos e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, bem como ao pagamento da importância de R\$20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais, acrescido de correção monetária a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês desde o evento. Tendo em

vista que a autora decaiu de parte mínima do pedido, condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, na forma do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

P.R.I.

São Paulo, 29 de abril de 2022.